

1503248-75.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... do furto, assim como para o roubo (Súmula 582), o STJ consolidou o entendimento, no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito quando o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo.

Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503248-75.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503248-75.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2278172/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20777228 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2498/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2278172 - 01º D.P. LIMEIRA, 2498/21/923 -

01º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE AURELIANO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

O réu CARLOS HENRIQUE AURELIANO encontra-se denunciado pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 155, §1º, do Código Penal.

Consta da denuncia que, na data de 12 de outubro de 2021, por volta de 19h30min, na

Rua Barão de Campinas, Nº 485, Centro, nesta cidade e Comarca de Limeira, durante o repouso noturno, subtraiu para si, 04 frascos de creme hidratante, avaliados em R\$ 103,96, pertencentes ao estabelecimento Drogeria São Paulo, conforme os fatos narrados na denúncia a qual me reporto.

Recebida a denúncia (fls. 77/78), devidamente citado (fls. 86), o réu apresentou defesa prévia (fls. 89/92).

Regularmente processado, foram ouvidas as testemunhas arroladas (fls. 104/106). O acusado devidamente intimado, não compareceu em Juízo para o seu interrogatório, ensejando sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, ante a existência de prova suficiente da autoria e materialidade.

A defesa por sua vez, também em memorial, sustentou ser hipótese de absolvição por insuficiência probatória, tal quanto princípio da insignificância.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), bem como prova oral amealhada sob o contraditório.

A autoria restou bem delineada, vejamos os depoimentos:

Em juízo, não houve o interrogatório do réu, uma vez que revel.

Cibele da Silva Barbosa, funcionária do local dos fatos, narra ter visto através das câmeras de monitoramento o réu pegar hidrantes e sair correndo do local sem pagar, conseguindo ver perfeitamente seu rosto. Disse também que junto com outra funcionária do local, Cassia Franciele de Souza, que também viu os fatos, ligaram para a Polícia Militar. Conta, por fim, que os policiais, após fazerem a busca do réu, encontraram este junto com os hidratantes furtados, totalizados no valor de R\$103,96.

Em seu depoimento, o policial militar Jônatas Moises Toré Almeida e seu colega de farda Ricardo Cesar de Oliveira, confirmaram os fatos descritos na inicial, tomaram conhecimento do furto através de grupo de WhatsApp voltado para a segurança de farmácias, dirigiram-se ao local dos fatos, onde as funcionárias da drogeria informaram as características do réu. Disseram que ao diligenciarem próximo ao local, abordaram um suspeito por apresentar as mesmas características, e que este carregava uma sacola plástica contendo quatro embalagens de hidratante. Jônatas acrescentou que o réu confessou o furto.

Consoante se extrai dos relatos acima, há prova segura acerca da responsabilidade penal do acusado.

Como visto, não apenas a ofendida, com a câmera de segurança do estabelecimento, constatou a presença do acusado na cena, que fora encontrado logo em seguida em posse da res assim como o fez o policial ouvido.

Trata-se de crime de furto consumado, não havendo que se falar em desclassificação para receptação.

No mais, o quanto à consumação do furto, assim como para o roubo (Súmula 582), o STJ consolidou o entendimento, no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou

amotio, segundo a qual se considera consumado o delito quando o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo.

Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o delito.

Nesse sentido:

“Para consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo conhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ a aplicação da teoria da amotio, que apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime.” (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Pacionik, Dje de 26/05/2017).

In casu, o réu se apoderou dos bens e com ele se evadiu do cenário criminoso, obtendo a res furtiva, ainda que por curto período, já que posteriormente foi abordado pelos policiais que localizaram os bens subtraídos.

Não obstante, é de se reconhecer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, haja vista que a res apropriada dentro da farmácia, sob os olhos de funcionários e câmeras de segurança, sendo que a agravante tem como objetivo prevenir a maior probabilidade de êxito na ação criminosa em razão da menor vigilância do bem durante o período do repouso noturno, não sendo este o caso.

E, por certo, não se cogita de conduta atípica, como pareceu à Defesa, já que inaplicável à situação ora analisada o princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux).

Não há como admitir que o furto seja socialmente tolerado, seja em virtude do argumento de que a ação foi interrompida a tempo de evitar grandes prejuízo financeiros, seja pelo suposto valor diminuto da res furtiva, que no caso, ultrapassa cem reais.

Observa-se que os bens subtraídos não ostentam valor irrisório, pelo contrário, tratando-se de produtos avaliados em R\$ 103,96, com impacto financeiro que não pode ser considerado desprezível ao comerciante.

No mais, as circunstâncias subjetivas de quem responde pela imputação penal merecem ser apreciadas no momento da aplicação de tal causa supralegal de exclusão de ilicitude, e no caso, o acusado é reincidente.

Nesse sentido, tal entendimento encontra-se bem registrado em julgado elucidativo:

“O pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância. Há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação. Conquanto o pequeno valor da res furtiva, houve no caso alto desvalor da ação, não sendo possível, pois, a mera aplicação automática do princípio da insignificância senão pela análise da tipicidade conglobante. No caso, ainda, o paciente ostenta maus antecedentes, o que impede a pretensão ora deduzida. - Ordem denegada”. (HC 32882/MS, rel. Min. Jorge Scartezini, j. 06/04/04).

Diante de tais elementos, impossível o reconhecimento das teses e hipóteses esboçadas pela combativa defesa, quanto à atipicidade do fato.

Assim sendo, comprovadas a autoria e a materialidade da tentativa de furto, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosimetria das penas.

Sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, indiscutível que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois conforme se observa das certidões de fls. 29/36, ostenta diversas passagens (C.f. Processo nº 0020915-42.2007.8.26.0320 e Execução nº 786.641 - Guia 01 - fls. 27 e 29/36.) a configurar maus antecedentes Assim, aumento apena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, deve a pena ser agravada pela reincidência (C.f. Processo nº 0001659-74.2011.8.26.0320 e Execução nº 786.641 - Guia 02 - fls. 26 e 29/36.), ressaltando não haver bis in idem em se considerar o mencionado feito para fins de apuração da agravante, e os demais processos para fins de apuração das circunstâncias judiciais na primeira fase. Sendo assim, elevo a pena, totalizando em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses, 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, afastada a circunstância do repouso noturno, como já esclarecido na fundamentação do julgado, de modo que fixo as penas definitivas em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência do acusado e os maus antecedentes, iniciará o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, CONDENANDO o acusado CARLOS HENRIQUE AURELIANO por infração art. 155, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade nos moldes do artigo 44, do Código Penal, ante a reincidência e os maus antecedentes - dois fatores que aliados mostram a impertinência da medida.

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA